水塘堡乡新河村“1.20”一般机械伤害事故调查报告

发布时间： 2026年06月01日 11:13:16　文章来源：法规股 浏览量：660次 字体： 小 中 大

2026年1月20日17时16分许，水塘堡乡新河村赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司办公楼前打钻施工过程中发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失228万元。

事故发生后，赫章县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，于2026年1月23日，批复成立了由县应急局牵头，县公安局、县工信局、县住建局、县总工会、市生态环境局赫章分局派员参加的事故调查组，依法对该起事故全面开展调查。同时，邀请县纪委县监委、县人民检察院参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的要求，通过调查询问、查阅资料、收集相关书证等，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了相关单位及人员存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位和责任人的处理及事故防范建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

事发项目为赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目。此项目因赫章鼎盛鑫公司大部分建（构）筑物位置有变动，原《赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程详细勘察报告》部分钻孔不能满足设计需要，而进行补充勘察。根据设计单位提供的岩土工程勘察任务书及平面图，依照建筑物轮廓结合网格状共布设补勘钻孔81个，利用前期详细勘察钻孔资料，钻探查明场区地层分层，控制性钻孔27个，钻至完整基岩下5-8m，预计孔深25-35m；一般性钻孔54个，钻至完整基岩下3-5m，预计孔深15-20m；预计勘察钻探总进尺1912m/81孔，并采取岩、土样进行室内试验，现场进行原位测试。

（二）项目参建单位基本情况

1.建设单位：赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“赫章鼎盛鑫公司”），统一社会信用代码：91520**********61。公司类型：有限责任公司。住所：贵州省毕节市赫章县水塘堡彝族苗族乡新河村花场坝组（赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司自建房）。成立日期：2017年9月8日。法定代表人：刘某祥。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。铅矿、锌矿地下矿山开采（筹建）、政策允许的矿产品、有色金属销售。

经查，2022年6月16日，贵州省发展和改革委员会下达《关于赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿开采建设项目核准的批复》（黔发改工业〔2022〕465号）明确，项目单位：赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司，项目建设规模及内容：矿山建设规模198万吨/年；建设地下开采采矿工程及配套公辅设施。

2.勘察单位：湖南中核建设工程有限公司（以下简称“湖南中核公司”），统一社会信用代码：91430**********4P。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。住所：长沙市天心区中意二路509号。法定代表人：谢某平。成立日期：1993年2月20日。经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；建筑劳务分包；国土空间规划编制；建设工程质量检测；林木种子生产经营；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；小微型客车租赁经营服务；树木种植经营；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；基础地质勘查。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查，湖南中核公司持有效安全生产许可证，安全生产许可证编号：（湘）JZ安许证字[2004]****12，有效期至2028年9月27日。持有效工程勘察资质证书，证书编号：B1******12，资质等级：工程勘察专业类（水文地质勘察、工程测量、岩土工程（勘察））甲级，可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制。有效期至2030年3月17日。

3.勘察劳务单位：贵州新生合科技咨询有限公司（以下简称“贵州新生合公司”），统一社会信用代码：91520**********7Q。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：贵州省贵阳市观山湖区金华镇物流园区一号路南侧悦城仓储商贸物流配送总部基地项目C9栋1层24号。成立日期：2021年8月27日。法定代表人：魏某。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；地质灾害治理服务；土地调查评估服务；地理遥感信息服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；水土流失防治服务；物联网技术服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：测绘服务；建设工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经查，贵州新生合公司无建设工程勘察劳务资质。

4.监理单位（联合体）：鑫诚建设监理咨询有限公司（以下简称“鑫诚咨询公司”），统一社会信用代码：91110**********98。法定代表人：王某伟，成立日期：1993年2月18日。许可项目：建设工程监理；对外劳务合作；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）持有效工程监理资质证书，证书编号：E11*****55，资质等级：工程监理综合资质，有效期至2028年12月4日。

兰州涓达工程咨询有限公司（以下简称“兰州涓达咨询公司”），统一社会信用代码：91620**********0C。法定代表人：王某明。成立日期：2018年4月20日。经营范围：工程项目规划咨询、工程项目评估咨询、工程造价咨询、工程监理咨询、农林规划咨询、电力（含火电、水电、核电、新能源）规划咨询；建筑工程、电子信息工程、生态建筑和环境工程、岩土工程、水文地质测量工程的施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制项目申请报告、编制项目资金申请报告；市政工程的规划、设计；工程建设项目招标代理服务；工程监理；社会稳定风险评估；地质灾害治理服务；环境评价；建筑劳务分包；其他广告服务；交通及公共管理用金属标牌制造；工程材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，2024年8月10日，鑫诚咨询公司牵头与兰州涓达咨询公司自愿组成联合体与赫章鼎盛鑫公司签订赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司猪拱塘铅锌矿198万吨/年采选工程《监理及咨询管理服务合同》（附录A相关服务的范围和内容：A-1勘察阶段：无），共同参加赫章鼎盛鑫公司猪拱塘铅锌矿198万吨/年采选工程监理及咨询管理服务工作。鑫诚咨询公司负责监理工作，兰州涓达咨询公司负责咨询管理业务。监理人联合体鑫诚咨询公司承担60%的工作量，成果分成60%（包括运行成本）并开具60%的发票，兰州涓达咨询公司承担40%的工作量，成果分成40%（包括工资成本）并开具40%的发票。

（三）合同签订情况

2025年5月，赫章鼎盛鑫公司因工程变更，需要补充勘察（2023年6月30日，赫章鼎盛鑫公司曾与湖南中核公司签订了工程名称为“赫章猪拱塘铅锌矿尾矿库、地表建构筑物、道路及场地边坡水文岩土工程勘察项目”的《建设工程勘察合同》，合同编号：HDG0011（2023）），就与湖南中核公司进行赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目洽谈，因工程价格未达成一致意见，双方约定由湖南中核公司负责项目技术部分（出具勘察报告），项目钻探劳务赫章鼎盛鑫公司另行委托单位实施。赫章鼎盛鑫公司找到李某杰（湖南中核公司员工）帮忙联系钻探事宜，李某杰联系李某慧（长沙市慧发岩土勘察服务公司员工）将李某（三人口头约定，打钻单价83元一米，李某打一米得45元，李某杰和李某慧得38元）介绍给赫章鼎盛鑫公司承揽钻探业务。李某便找到好友魏某（贵州新生合公司法定代表人）以贵州新生合公司名义与赫章鼎盛鑫公司签订合同（实际钻探现场作业仍然是李某及李某之父李某贵）。赫章鼎盛鑫公司按照公司内部合同签订程序，于2025年5月20日分别与湖南中核公司签订了工程名称为“赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目”的《建设工程勘察合同》，合同编号：HDGC022(2025)；与贵州新生合公司签订了工程名称为“赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目”的《建设工程钻探劳务合同》，合同编号：HDGC021(2025)。

（四）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.伤亡人员情况：李某，男，34岁，1991年2月13日出生，身份证号码：520121**********11，户籍地址：贵州省开阳县冯三镇金龙村上坝组，在本

次事故中死亡。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6271）的规定，经统计，事故直接经济损失228万元。

（五）事故地点及机械设备情况

1.事故地点情况

经现场查看，事故地点位于赫章鼎盛鑫公司办公楼前赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目SCLK7#钻孔处。钻探点周围未设置安全警示标识，无钻机操作规程。

2.机械设备情况

事发点钻机型号：GXY-2C型；钻杆直径：Φ42；Φ50mm；卷扬机提升能力：25KN；钻进深度：200-300m；提升速度：1.09；2.02：2.89；4.18m/s；立轴转速：正56:97；153:211；458:722:996；反44:206r/min；立轴行程：500mm;动力：30km;2000r/min;立轴额定拔起力60KN;立轴额定加压力：45KN;外形尺寸：2090×850×1500mm;钻机重量：900kg(不包括动力)；出厂编号：1027；生产日期：2018年9月；生产厂家：南京南地钻探机械有限公司（以下简称南探公司）。经现场查看，事发点钻机连轴器上方安全防护装置缺失。

（六）事故当时天气情况

事故当时温度较低，微风。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2026年1月20日17时10分许，赫章鼎盛鑫公司工程部施工管理员周某松、安环部环保技术员安某、会计樊某武，鑫诚咨询公司专业监理工程师陆某春在赫章鼎盛鑫公司工作群接到SCLK7#地勘孔终孔验收的通知。17时13分许，周某松、安某、樊某武、陆某春（监理员）等四人到达施钻现场（SCLK7#钻孔处），17时16分许，李某（钻机操作工）在钻机操作平台操作钻机，张某军（李某请的临时工）负责辅助传递工具，退出第一棵钻杆后，在退第二棵钻杆时，李某的衣服突然被钻机连轴器绞住，衣服勒住李某的胸部，将李某勒靠在钻机上，钻机被卡熄火停止运转。

（二）应急救援及善后处理等情况

事故发生后，樊某武和张某军立即爬上钻机操作平台对李某进行施救，安某迅速向安环部部长席伟农、副矿长田某华电话汇报发生事故情况，然后拨打了120急救电话。同时，周某松也向当天来赫章鼎盛鑫公司现场体检的医生寻求救助。期间，副总经理常某福接到周某松电话报告后，马上向赫章鼎盛鑫公司总经理刘某祥报告相关情况，并随即赶往事故现场参与救援。常某福到达现场后，叫人找来剪刀和镰刀，爬上操作平台和樊某武、张某军一起施救，割开李某被钻机连轴器绞到的衣服，然后把李某放下来躺在钻机旁的地上，在赫章鼎盛鑫公司对职工体检的医生立即为李某进行心肺复苏。

18时左右，120救护车到达事发现场，把李某送往赫章县人民医院进行救治，常某福与赫章鼎盛鑫公司的员工邹某震、杜某宇也赶往赫章县人民医院参与救治工作，李某经医院抢救无效于19时26分宣布死亡。

1月21日，死者李某的妻子杨某及部分家属陆续赶到赫章县殡仪馆。经多次协商，赫章鼎盛鑫公司与死者家属于1月26日达成一致意见后，赫章鼎盛鑫公司于1月26日向死者家属垫付包含死亡赔偿金、丧葬费、工亡补助金、供养亲属抚恤金等共计人民币228万元。

死者遗体于1月26日火化并带回贵阳市开阳县安葬。目前，遇难者家属情绪稳定，未造成舆情风险。

（三）应急救援评估

事故发生后，赫章鼎盛鑫公司及时组织救援。在处置过程中密切配合、协调联动，未引发次生事故。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序，处置得当。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

事发现场李某使用的GXY-2C型钻机（见图1）连轴器上方安全防护装置缺失（见图2/图3），李某在防护装置缺失情况下冒险作业是造成本次事故的直接原因。



图1 GXY-2C型钻机

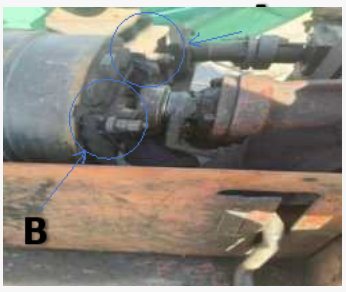


图2 连轴器上方安全防护装置缺失
（A点和B点为李某被绞衣服残片）

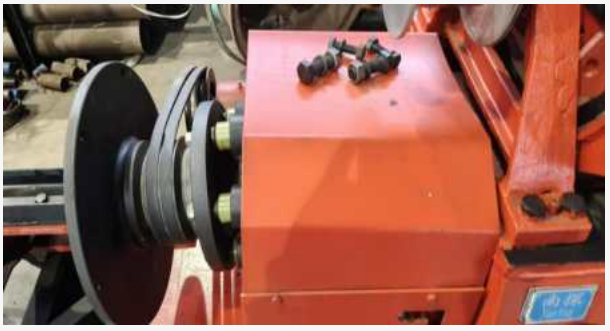


图3 南探公司GXY-2C型钻机连轴器上方出厂前安装的防护罩

（二）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业存在的问题

1.赫章鼎盛鑫公司。一是违法肢解发包工程项目。2025年5月20日赫章鼎盛鑫公司将应当由一个承包单位完成的勘察工程项目肢解成技术、劳务分别发包给湖南中核公司和无勘察劳务资质的贵州新生合公司。与湖南中核公司签订了《赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目建设工程勘察合同》，合同编号：HDGC022(2025)；与贵州新生合公司签订了《赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目建设工程钻探劳务合同》，合同编号：HDGC021(2025)。违反《中华人民共和国建筑法》第二十二条[[1]]、第二十四条[[2]]、《建设工程勘察设计管理条例》第十七条[[3]]之规定。**二是**安全教育培训不到位。未对赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目现场实施打钻的人员进行安全教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[[4]]之规定。**三是**未对补充钻探项目打钻施工现场进行严格管理、定期检查安全。未对发包后的赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目打钻施工现场进行严格管理、定期检查安全，未排查出该项目钻探设备存在的安全隐患，未尽到建设单位安全管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[[5]]之规定。

2.湖南中核公司。一是参与鼎盛鑫公司违法发包活动，只承接了应由一个勘察单位承接的勘察技术部分。**二是**管理不善，项目负责人和技术负责人

未认真履职尽责。湖南中核公司委派王某敏为赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目负责人，王某敏从2025年5月20日签订建设工程勘察合同时至2026年1月20日均未到过该项目现场。违反《建筑工程勘察单位负责人质量安全责任七项规定》之三[6]之规定。湖南中核公司委派的赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目技术负责人李某杰从2025年5月20日签订建设工程勘察合同时至2026年1月20日只去过勘察作业现场两次，其余时间钻孔的成果都是勘察现场作业的李某发微信图片给其审核。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[7]之规定。**三是**湖南中核公司未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，违反《建设工程安全生产管理条例》第十二条第二款[8]之规定。未对勘察全过程管控，项目负责人未组织有关人员做好现场踏勘、调查，未按照要求编写《勘察纲要》，违反《建设工程勘察质量管理办法》第十二条[9]之规定。未对该项目的作业人员进行岗前培训，违反《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款之[10]规定，对现场施工质量安全指导不到位。

3.贵州新生合公司。一是未取得建筑业企业资质承接勘察劳务工程。贵州新生合公司只持有工商营业执照，未持有勘察劳务资质与赫章鼎盛鑫公司签订赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目《建设工程钻探劳务合同》，并接收了赫章鼎盛鑫公司支付的工程款。违反《建设工程勘察设计管理条例》第七条[11]之规定。**二是**未对从业人员进行安全生产教育和培训。2025年5月20日贵州新生合公司与赫章鼎盛鑫公司签订赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目《建设工程钻探劳务合同》后，贵州新生合公司未对施工现场作业人员李某、李某贵、张某军进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[12]之规定。**三是**主要负责人未认真履职尽责。贵州新生活公司法定代表人魏某自签订赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目《建设工程钻探劳务合同》起，至2026年1月20日既未安排人员对该项目进行管理，也未到过现场督促、检查赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目安全生产工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[13]之规定。

4.监理单位（鑫诚咨询公司、兰州涓达咨询公司）：联合体鑫诚咨询公司、兰州涓达咨询公司与赫章鼎盛鑫公司于2024年8月10日签订赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司猪拱塘铅锌矿198万吨/年采选工程《监理及咨询管理服务合同》，由鑫诚咨询公司牵头与兰州涓达咨询公司组成联合体提供监理、咨询项目管理业务。鑫诚咨询公司负责监理工作，兰州涓达咨询公司负责咨询管理业务，合同监理范围不包含勘察阶段。鑫诚咨询公司总监理工程师刘某及陆某春、张某文、马某民、周某鸿等监理人员却在赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目勘察阶段的钻具丈量记录表上签字。事故发生时监理单位选派的监理员陆建春正在事故现场参与验收工作。

（二）相关部门存在的问题

1.赫章县住房和城乡建设局，对在建项目施工现场巡查检查摸排不彻底。在开展巡查检查时，未排查出事发项目存在的安全隐患。

2.赫章县工业和信息化局，对辖区工业企业开展行业巡查检查时，未排查出事发项目存在的安全隐患。

3.赫章县应急管理局，在开展巡查检查过程中，对项目风险研判不足，未排查出事发项目存在的安全隐患。

4.水塘堡彝族苗族乡人民政府，履行属地安全监管职责不到位，对辖区项目巡查检查不深入，未及时排查发现事发项目存在的安全隐患。

五、有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

李某在开展钻探作业时，使用安全防护装置缺失的GXY-2C型钻机冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.刘某祥，赫章鼎盛鑫公司法定代表人、总经理。作为安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全管理职责，对赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目安全管理不到位，未督查、检查该项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[[14]]之规定，对事故发生负有责任，建议由赫章县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对其依法查处。

2.田某华，赫章鼎盛鑫公司副总经理，负责赫章鼎盛鑫公司安全环保工作。未组织对赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目施工单位人员的安全教育培训情况进行督促、检查，对该项目的安全隐患排查督促不到位，安全管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[[15]]之规定，对事故发生负有责任，建议由赫章县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对其依法查处。

3.常某福，赫章鼎盛鑫公司副总经理，负责赫章鼎盛鑫公司工程和机电管理，代表赫章鼎盛鑫公司与贵州新生合公司签订赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目《建设工程钻探劳务合同》，未认真审核贵州新生合公司建设工程勘察劳务资质，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[[16]]之规定，建议由赫章县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对其依法查处。

4.魏某，贵州新生合公司原法定代表人。作为安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全管理职责，对赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充钻探项目安全管理不到位，未组织打钻施工人员进行安全生产教育培训，未督查、检查该项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[[17]]之规定。对事故发生负有责任，建议由赫章县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对其依法查处。

5.王某敏，湖南中核公司注册岩土工程师，赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目项目负责人，未认真履职尽责，从2025年5月20日签订建设工程勘察合同时至2026年1月20日均未到过该项目现场开展相关工作。建议由赫章县住房和城乡建设局按程序对调查过程中发现的违法违规行为依法作出处理。

6.李某杰，湖南中核公司聘请技术员。赫章猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目岩土工程补充勘察项目技术负责人，从2025年5月20日签订建设工程勘察合同时至2026年1月20日只去过勘察作业现场两次，未按要求对勘察作业开展现场指导。建议由赫章县住房和城乡建设局按程序对调查过程中发现的违法违规行为依法作出处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.赫章鼎盛鑫公司。一是违法肢解发包工程项目。**二是**安全教育培训不到位。**三是**未对补充钻探项目打钻施工现场进行严格管理、定期检查安全。

对事故发生负有责任，建议由赫章县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对其依法查处。

2.贵州新生合公司。一是未取得建筑业企业资质承接勘察劳务工程。**二是**未对从业人员进行安全生产教育和培训。**三是**主要负责人未认真履职尽责。对事故发生负有责任，建议由赫章县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对其依法查处。

（四）对事故有关单位的处理建议

1.湖南中核公司。一是参与鼎盛鑫公司违法发包活动，只承接了应由一个勘察单位承接的勘察技术部分。**二是**管理不善，项目负责人和技术负责人未认真履职尽责。**三是**未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，未对勘察全过程管控，项目负责人未组织有关人员做好现场踏勘、调查，未按照要求编写《勘察纲要》，未对该项目的作业人员进行岗前培训，对现场施工质量安全指导不到位。建议由赫章县住房和城乡建设局按程序对调查过程中发现的违法违规行为依法作出处理。

2.鑫诚咨询公司。鑫诚咨询公司超合同范围执业。建议由赫章县住房和城乡建设局按程序对调查过程中发现的问题依法作出处理。

（五）其他处理建议

1.责成赫章县住房和城乡建设局向赫章县人民政府作出深刻书面检查。

2.责成赫章县工业和信息化局向赫章县人民政府作出深刻书面检查。

3.责成赫章县应急管理局向赫章县人民政府作出深刻书面检查。

4.责成水塘堡彝族苗族乡人民政府向赫章县人民政府作出深刻书面检查。

5.对在事故调查过程中发现的赫章鼎盛鑫公司猪拱塘铅锌矿6000t/d采选工程项目上其他违法问题（一个勘察项目出具两份不同勘察项目负责人的详细勘察报告、三家审图机构违规审图、设计单位依据非正式勘察成果文件设计；坑口综合服务楼违法发包、勘察报告采用无资质单位钻探成果、检测公司出具虚假检测报告、未办理施工许可、未验收投入使用；35KV变电站、试化验楼勘察报告未出，已通过审图且修建完工等），建议移交赫章县住房和城乡建设局依法处理。

六、事故防范措施及整改建议

为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下工作建议：

（一）建设单位要进一步强化红线意识和底线思维，充分认识作为建设单位对保障工程安全质量具有主导作用，全面履行管理职责，加强对工程的日常监督检查，牵头与承包单位签订安全生产管理协议，明确安全生产管理职责。不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。不得将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位。不得直接指定分包工程承包人。不得让有问题的建筑机械设备进入施工现场作业。

（二）勘察单位要深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，建立安全生产责任制，严格按照相关法律法规及《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）、《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585—2019）等开展勘察工作。切实落实安全生产企业主体责任，全面推行建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。不得以任何形式同无资质单位或个人合作从事勘察工作；承接勘察工程要严格按照相关法律规定依法承接。要加强项目负责人、技术负责人、施工现场、劳务分包单位的管理，明确安全责任，从根本上遏制生产安全事故的发生。

（三）监理单位应在资质证书允许业务范围和签订合同范围内，严格按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）履职尽责。

（四）矿山工程监管单位、部门要进一步强化监管意识，按照职责，负责本行政区域内矿山专业建设工程的监督管理。明确监管职责，分解监管任务，明确监管责任，落实安全生产责任监管“一岗双责”，按照《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第662号）、《建设工程勘察质量管理办法》（建设[2000]167号）《贵州省建筑市场管理条例》等，加强矿山工程建筑市场监督、施工现场安全隐患排查整治工作，突出问题导向，采取重点检查、突击检查等多种方式，加大对矿山工程施工领域的执法检查力度和频次，严厉打击和查处违法发包、分包、转包、非法施工等危及生产安全的违法行为。对矿山工程违法行为及时移交相关部门立案查处，形成高压严管态势，有效防止和减少生产安全事故发生。

赫章县人民政府“1·20”事故调查组

2026年5月15日

[[1]]《中华人民共和国建筑法》第二十二条： 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[[2]]《中华人民共和国建筑法》第二十四条：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

[[3]]《建设工程勘察设计管理条例》第十七条:发包方不得将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应勘察、设计资质等级的建设工程勘察、设计单位。

[[4]]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“.....；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[[6]]《建筑工程勘察单位负责人质量安全责任七项规定》三：“勘察项目负责人应当负责勘察现场作业安全，要求勘察作业人员严格执行操作规程，并根据建设单位提供的资料和场地情况，采取措施保护各类人员，场地内和周边建筑物、构筑物及各类管线设施的安全。”

[[7]]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”

[[8]]《建设工程安全生产管理条例》第十二条第二款：“勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。”；

[[9]]《建设工程勘察质量管理办法》第十二条：“项目负责人应当组织有关人员做好现场踏勘、调查，按照要求编写《勘察纲要》，并对勘察过程中各项作业资料验收和签字。”

[[10]]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业”。

[[11]]《建设工程勘察设计管理条例》第七条:“国家对从事建设工程勘察、设计活动的单位，实行资质管理制度。”

[[12]]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[[13]]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[[14]]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[[15]]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。”

[[16]]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[[17]]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”